

1500430-09.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2063754/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 10417115 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 1092/20/103 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500430-09.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500430-09.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2063754/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 10417115 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 1092/20/103 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 1092/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2063754 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 1092/20/103 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL MESSIAS PAULO SEVERIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

MANOEL MESSIAS PAULO SEVERIANO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 08 de março de 2020, por volta das 18h, na Rua Rosa Menina, Jardim Alzira Franco, nesta cidade e comarca de Santo André, trazido com ele e guardado, para entrega ao consumo de terceiros, 177 porções de cocaína, com peso líquido de 63 gramas, e 9

porções de maconha, com peso líquido de 17,3 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória.

Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu.

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas ou por atípico o fato, requerendo, subsidiariamente, aplicação das penas no mínimo legal, com o redutor, regime inicial menos gravoso e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou, não havendo dúvidas quanto à autoria.

O réu em juízo alegou que no dia dos fatos estava assistindo um campeonato de futebol. Afirmou que estava usando droga, juntamente com outras pessoas. Correu porque havia pendência de cumprimento de mandado de prisão. Foi abordado em seguida. No local existe venda de drogas.

Afirmou que o traficante correu. Negou a posse e venda de drogas no local.

A testemunha Adriano alegou que estavam em patrulhamento quando viu o acusado. Assim que percebeu a aproximação soltou uma pochete. Com o acusado nada foi encontrado. No interior da pochete havia droga. A pochete foi encontrada próxima a ele.

Não o viu tendo contato com ninguém. Não se lembra se o dia dos fatos era um domingo. Pelo que se lembra, não havia mais ninguém no local. Ninguém saiu correndo. Não se lembra dos trajés do acusado.

A testemunha Leandro alegou que não se lembra do ocorrido. Alegou que não fez consultas antes da audiência e não consegue falar se lembra do ocorrido.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo acostado aos autos, sua destinação ao tráfico, não havendo nos autos comprovação quanto a destinação para fim diverso.

Ademais, a apreensão ocorreu licitamente, visto que, depois de colhidos indícios que justificavam fundada suspeita da realização do delito em voga e verificado o estado de flagrância, houve a investida policial autorizada pelas circunstâncias em tela. A prova é, portanto, lícita, não havendo que se falar em produção de provas mediante constrangimento do réu.

Assim, a condenação do acusado é, em vista do conjunto probatório robusto e convincente, absolutamente de rigor.

Passo a dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Tendo em vista a reincidência, deve ser imposta a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal. Desse modo, aumento a pena em um sexto, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Ressalto não haver a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 11.343/06, diante da reincidência.

Torno tais penas definitivas dada a ausência de circunstâncias outras a considerar, sendo fixado, por força legal, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Anoto ainda que, ausentes os requisitos legais, inviável a suspensão condicional da pena corporal, também não passível de substituição, cumprindo observar que obstada a aplicação ao delito de tráfico.

À mingua de pleno esclarecimento acerca das condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, observados os critérios especiais para cálculo preceituados pela Lei 11.343/06.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu MANOEL MESSIAS PAULO SEVERIANO, qualificado nos autos, por infração ao preceituado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário mínimo.

Ausente fundamento para a prisão, concedo o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Réu beneficiário da gratuidade judiciária, sendo incabível a condenação ao pagamento de custas processuais.

P. R. I. C.

Santo André, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA